

1. 개정이유 및 주요내용

테러 피해에 대한 지원을 강화하기 위하여 종전에는 테러사건으로 피해를 입은 날부터 6개월 이내에 특별위로금의 지급을 신청하도록 하던 것을, 앞으로는 테러사건으로 피해를 입은 사실을 안 날부터 3년 이내에 신청하도록 하되 테러사건으로 피해를 입은 날부터 10년이 지나면 신청할 수 없도록 하는 내용으로 「국민보호와 공공안전을 위한 테러방지법 시행령」(대통령령 제35686호, 2025. 7. 29. 공포·시행) 및 「국민보호와 공공안전을 위한 테러방지법 시행규칙」(총리령 제2040호, 2025. 7. 29. 공포·시행)이 개정됨에 따라, 지침 내 해당 조항을 정비하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 국가정보원 등과 합의되었음

라. 기 타 : 해당 없음

[테러피해자 특별위로금 지급 운영지침 개정(안)]

◇ 테러로 인하여 사망한 사람의 유족 등에 대한 특별위로금 지급 운영지침을 마련하여 제도운영의 투명성과 집행의 적정성 확보

□ 특별위로금 개요

- 근 거 : 국민보호와 공공안전을 위한 테러방지법 제16조(특별위로금), 시행령 제36조(특별위로금의 종류), 시행규칙 제14조(지급 신청) 등
- 내 용 : 테러로 인하여 사망한 사람의 유족, 신체상 장애·장기치료를 요하는 피해를 입은 사람에 대하여 특별위로금 지급 가능

- ◆ 유족특별위로금 : 테러로 인하여 사망한 경우
- ◆ 장애특별위로금 : 테러로 인하여 신체상의 장애를 입은 경우
- ◆ 중상해특별위로금 : 테러로 인하여 장기치료가 필요한 피해를 입은 경우

- 지급 : 테러사건대책본부를 설치한 관계기관의 장이 국가테러대책위원회의 심의·의결을 거쳐 일시금으로 지급

□ 특별위로금 지급기준

- (유족특별위로금) 피해자 사망 당시(신체 손상으로 인한 사망의 경우, 손상을 입은 당시)의 월급여액이나 월실수입액 또는 $\text{평균임금} \times \text{개월 수} \times \text{배수}$
 - 지급 상한액은 평균임금의 48개월분
 - * 월급여액(월실수입액) : 산정하여야 할 사유 발생일 이전 3개월 간 피해자에게 지급된 임금 또는 실수입액의 월평균액. 다만, 취업 후 3개월 미만인 경우에는 그 기간 동안의 월평균액)
 - * 평균임금(월액) : 보통인부 노임단가(대한건설협회 「건설업 임금실태 조사보고서」 上 시중노임단가 적용, 매년 1·9월 발표) $\times 22$ 일
 - * 유족특별위로금에 대한 개월 수 및 배수

유족의 구분	개월 수	배 수	
		유족의 수가 2명 이상인 경우	유족의 수가 1명인 경우
1. 배우자(사실혼 관계에 있는 사람 포함) 및 피해자 사망당시 피해자의 수입으로 생계를 유지하고 있던 피해자의 자녀	40	6/6	
2. 피해자 사망당시 피해자의 수입으로 생계를 유지하고 있던 피해자의 부모, 손자·손녀, 조부모 및 형제자매	32	6/6	5/6
3. 제1호 및 제2호에 해당하지 아니하는 피해자의 자녀, 부모, 손자·손녀, 조부모 및 형제자매	24	3/6(손자·손녀, 조부모 및 형제자매의 경우에는 1/6)	

비고(장해 및 중상해 특별위로금에도 동일하게 적용)

1. 피해자의 수입으로 생계를 유지하고 있는 피해자의 자녀, 손자·손녀, 형제자매는 각각 19세 미만인 사람으로 한정하고, 피해자의 수입으로 생계를 유지하고 있는 피해자의 부모, 조부모는 각각 60세 이상인 사람으로 한정
2. 「장애인복지법」 제32조에 따라 장애인으로 등록된 사람은 제1호의 연령 제한을 받지 않음

- (장해특별위로금) 피해자가 신체 손상을 입은 당시의 월급여액이나 월실수입액 또는 평균임금×장해등급별 개월 수×배수
- 지급상한액은 평균임금의 40개월분
- * 장해특별위로금에 대한 개월 수 및 배수

구 분	배 수	장해등급별 개월 수
1. 배우자(사실상 혼인관계를 포함한다. 이하 같다) 또는 테러사건 발생 당시 테러피해자 또는 그 배우자의 수입으로 생계를 유지하고 있는 자녀가 있는 경우	6/6	1급 : 40개월 2급 : 36개월 3급 : 32개월 4급 : 28개월 5급 : 24개월 6급 : 20개월 7급 : 16개월 8급 : 12개월 9급 : 8개월 10급 : 4개월
2. 제1호의 친족이 없더라도 테러사건 발생 당시 테러피해자 또는 그 배우자의 수입으로 생계를 유지하고 있는 부모, 손자·손녀, 조부모 및 형제자매가 있는 경우	5/6	11급 또는 12급 : 3개월 13급 또는 14급 : 2개월
3. 제1호 및 제2호 외의 경우	3/6	

- (중상해특별위로금) 피해자가 신체 손상을 입은 당시의 월급여액이나 월실수입액 또는 평균임금×개월 수×배수
- 지급상한액은 평균임금의 40개월분
- * 중상해특별위로금에 대한 개월 수 및 배수

구 분	배 수	개월 수
1. 배우자(사실상 혼인관계를 포함한다. 이하 같다) 또는 테러사건 발생 당시 테러피해자 또는 그 배우자의 수입으로 생계를 유지하고 있는 자녀가 있는 경우	6/6	의료법 제3조제2항제3호의 병원급 의료기관에 속하는 의사가 발행한 진단서에 의하여 해당 중상해의 치료에 필요하다고 인정되는 개월 수
2. 제1호의 친족이 없더라도 테러사건 발생 당시 테러피해자 또는 그 배우자의 수입으로 생계를 유지하고 있는 부모, 손자·손녀, 조부모 및 형제자매가 있는 경우	5/6	* 진단서 등에 기재된 치료 기간이 일(日)단위인 경우 30

		일을 1개월로 환산한 비율로 개월 수를 정함
3. 제1호 및 제2호 외의 경우	3/6	

□ 특별위로금 지급 및 환수

○ 특별위로금 지급 신청

- 테러사건으로 피해를 입은 사실을 안 날부터 3년 이내에 테러방지법 시행규칙 제14조에 따른 관련서류*를 작성하여 대책본부를 설치한 관계기관의 장(이하"관계기관의 장"이라 한다)에게 제출, 다만 테러사건으로 피해를 입은 날부터 10년이 지나면 신청할 수 없음

* 지급신청서 및 제출서류(가족관계증명서, 기지급치료비 지급명세서, 관계기관의 장이 지정한 의료기관이 발급한 향후 치료비 추정서 등)

- 관계기관의 장은 신청서류를 검토하고 누락 되거나 보완이 필요한 경우 기간을 정하여 신청인에게 보완 요청

○ 특별위로금 지급 결정

- 관계기관의 장은 대책위원회의 심의·의결을 거쳐 신청일로부터 120일 이내에 지급여부 및 금액을 결정하여 신청인에게 결정 통지서를 송부. 이 경우 관계기관의 장은 대책위원회가 특별위로금 지급에 관해 심의·의결한 날부터 30일 이내에 지급 여부 등을 결정

- 특별위로금 결정에 이의가 있는 신청인은 결정통지서를 받은 날부터 30일 이내에 이의 신청서 및 증명서류를 작성하여 관계 기관장에게 제출

○ 특별위로금 지급 특례

- 장해특별위로금을 받은 사람이 사망한 경우 유족특별위로금을 지급하되, 기 지급한 장해특별위로금을 공제

- 중상해특별위로금을 받은 사람이 사망한 경우 유족특별위로금을 지급하되, 기 지급한 중상해특별위로금을 공제

- 중상해특별위로금을 받은 사람이 신체상 장애를 입은 경우 장해특별위로금을 지급하되, 기 지급한 중상해특별위로금을 공제

○ 특별위로금 지급 제한

- 여권법 제17조 제1항 단서에 따른 외교부장관의 허가를 받지 아니하고 방문 및 체류가 금지된 국가 또는 지역을 방문·체류한 사람에 대하여는 특별위로금 미지급

- 테러사건 피해자의 과실이 있을 경우 과실의 정도에 따라 특별위로금을 지급하지 아니하거나 금액을 줄여 지급

- 다른 법령에 따라 테러로 인해 특별위로금 또는 이에 상당하는 지원을 받을 수 있을 때에는 그 금액을 제외하고 지급

○ **특별위로금 지급**

- 특별위로금 결정통지서를 받은 신청인은 지급결정에 대한 동의 및 신청서를 관계기관의 장에게 제출

- 관계기관의 장은 동의 및 신청서를 받은 날로부터 90일 이내에 특별위로금 지급

○ **특별위로금 환수**

- 특별위로금 수령자가 테러가담 등 불법행위를 했거나 거짓부정한 방법으로 받은 경우 또는 잘못 지급한 경우에 전액 또는 일부환수

□ **보칙**

○ 이 운영지침에 규정한 사항 외에 특별위로금 지급에 필요한 사항은 테러방지법 및 범죄피해자보호법상 관련규정을 준용

○ **(재검토기한)** 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2018년 7월 30일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 7월 29일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

□ **부칙**

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
[특별위로금 지급 신청]	[특별위로금 지급 신청]
○ 특별위로금 지급 신청 - 테러사건으로 피해를 입은 날부터 6개월 이내에 테러방지법 시행규칙 제14조에 따른 관련서류를 작성하여 대책본부를 설치한 관계기관의 장(이하 '관계기관의 장'이라 한다)에게 제출 * 지급신청서 및 제출서류(가족관계증명서, 기지급치료비 지급명세서, 관계기관의 장이 지정한 의료기관이 발급한 향후치료비 추정서 등) - 관계기관의 장은 신청서류를 검토하고 누락되거나 보완이 필요한 경우 기간을 정하여 신청인에게 보완 요청	○ 특별위로금 지급 신청 - 테러사건으로 피해를 입은 사실을 안 날부터 3년 이내에 테러방지법 시행규칙 제14조에 따른 관련서류를 작성하여 대책본부를 설치한 관계기관의 장(이하 '관계기관의 장'이라 한다)에게 제출, 다만 테러사건으로 피해를 입은 날부터 10년이 지나면 신청할 수 없음 * 지급신청서 및 제출서류(가족관계증명서, 기지급치료비 지급명세서, 관계기관의 장이 지정한 의료기관이 발급한 향후치료비 추정서 등) - 관계기관의 장은 신청서류를 검토하고 누락되거나 보완이 필요한 경우 기간을 정하여 신청인에게 보완 요청